අංක ඒ 7 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ

I වැනි කොටස—විනය හා විනයානුකූල පාලනය

විනය. පොලිස් සේවය බදු ජාතික සේවයක දී උසස් විනය තත්ත්වයක් පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය ය. යහපත් විනය නම් එක් අතකින්, ඉහළ නිලධාරීන්ගේ සියලු ම නියෝගවලට ලැදිකමෙන් යුතු ව කිකරු වීමයි; අනිත් අතින් සියලු ම යටත් නිලධාරීන්ට කාරුණික ලෙස ද අපක්ෂපාත ලෙස ද සැලකීම යි. මෙසේ හෙයින්, විනය සංග්‍රහය පොලිස් සේවයට අයත් කටයුතු ක්‍රමවත් ව පවත්වා ගැනීම සඳහා ද සේවයේ නා නා ප්‍රකාර රාජකාරි ඉතා නිවැරදි ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා ද අවශ්‍ය වූවක් ලෙස පිළිගත යුතු ය. විනය හොඳින් පවතී ද යනු මැන ගත හැක්කේ ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගේ පවින් කණිෂ්ඨ කොස්නාපල් දක්වා සෑම තරාතිරමක ම නිලධාරීන් අතර අන්‍යොන්‍ය සහයෝගය පවත්නා ප්‍රමාණය අනුව ය. ලැදි කමෙන් යුතු ව, මුළු සිතින් ම මෙම සහයෝගය ලැබෙන තාක් විනය ඉතා ම ඉහලින් පවත්නේ ය.

2. **විනයානුකූල පාලනය.** වර්ෂ 1946 ලංකා (ආණ්ඩුක්‍රම) රාජාඥාවේ 60 වැනි වගන්තිය යටතේ හා එහි බලය පිට, ආණ්ඩුවේ නිලධාරීන් පිළිබඳ විනයානුකූල පාලනය රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරේ. වර්ෂ 1946 ලංකා (ආණ්ඩුක්‍රම) රාජාඥාවේ 61 වැනි වගන්තියේ ප්‍රකාර, විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා බලය පැවරීම මෙම දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ "ඒ" දරන උප ග්‍රන්ථයේ ඇතුළත් වේ. දඬුවම් කිරීමේ බලතල පවරා දීම ඒ 8 දරන දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයට අඩංගු වේ.

3. **විනය සංග්‍රහය.** පොලිස් රියැදුරු, ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර ඔපරේටර්, මෝටර් මිකැනික්, පොලිස් කාන්තා ආදී පොලිස් සහාය සේවාවලට අයත් වූවන් ද ඇතුළු ව සියලු ම පොලිස් නිලධාරීහු, පොලිස් විනය සංග්‍රහය යටතේ පාලනය වන්නාහු වෙති. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ඇති ප්‍රකාර එම විනය සංග්‍රහය මෙහි බී දරන උප ග්‍රන්ථයේ දක්වා ඇත. ඔවුනට විරුද්ධව ඇති සෑම චෝදනාවක් ම පොලිස් විනය සංග්‍රහයේ ප්‍රකාර ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. චෝදනා පිළියෙල කිරීමේ දී එහි දැක්වෙන පද රචනාව ම හැකි තාක් දුරට අනුගමනය කළ යුතු ය.

II වැනි කොටස—විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ

විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ. විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පහත සඳහන් ශීර්ෂවලට ඇතුළත් වේ:—

(i) විනය ශාලාවේදී සුළු ප්‍රමාද දෝෂ ගැන කරන පරීක්ෂණ;

(ii) වඩා බරපතල අන්දමේ දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු පැහැර හැරීම් හෝ පැමිණිලි ගැන කරන පරීක්ෂණ; සහ

(iii) මහජනයා කරන පැමිණිලි ගැන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් (පරීක්ෂා සභාවක්) විසින් කරන පරීක්ෂණ.

විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුත්තේ තරාතිරමින් සහකාර අධිකාරී කෙනකුට නො අඩු නිලධාරියකු විසින් පමණකි. හුදෙක් දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳ වූ ප්‍රමාද දෝෂ සම්බන්ධ මූලික හෙවත් කරුණු දැන ගැනීමේ පරීක්ෂණය, චෝදනා ලත් නිලධාරියාට වඩා තරාතිරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පරීක්ෂකයකු හෝ උපපරීක්ෂකයකු විසින් පැවැත්විය හැකි ය.

පොලිසියට විරුද්ධ ව පැමිණිලි ඇති සෑම අවස්ථාවක දී ම පහත සඳහන් කාර්ය පරිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු ය:—

(1) (ඒ) **කට වචනයෙන් කරන පැමිණිලි.**—පොලිස් නිලධාරියකු ගැන බරපතල අපරාධ හෝ වෙනත් බලවත් අයුතු හැසිරීමක් පිළිබඳ චෝදනා නඟා ඇති පොලිස් ස්ථානවල නම්, සහකාර පොලිස් අධිකාරී වෙත වහා ම පණිවුඩයක් යැවිය යුතු ය. සහකාර පොලිස් අධිකාරී පැමිණ පරීක්ෂණ කටයුතු භාර ගන්නා තුරු, මූලික විභාග පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් වහා ම කළ යුතු ය.

(බී) **කටවචනයෙන් කරන වෙනත් පැමිණිලි.**— කාර්ය භාර නිලධාරියා මූලික පරීක්ෂණ යක් පවත්වා සහකාර පොලිස් අධිකාරී වෙත වාර්තාවක් යැවිය යුතු ය.

(2) (පෙත්සම් ආදී වශයෙන්) වෙනත් අන්දමකින් එවූ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුත්තේ පහත සඳහන් ආකාරයට ය:—

(ඒ) බරපතල අපරාධ හෝ වෙනත් බලවත් අයුතු හැසිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි ගැන සහකාර පොලිස් අධිකාරී වහාම පරීක්ෂා කළ යුතු ය.

(බී) අනිකුත් පැමිණිලිවලදී ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා මූලික පරීක්ෂණයක් පවත්වා සහකාර පොලිස් අධිකාරී වෙත වාර්තා කළ යුතු ය.

(3) කාර්ය භාර නිලධාරියකුට විරුද්ධ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් නම්, සහකාර පොලිස් අධිකාරි එම පැමිණිලි විභාග කළයුතු ය. එහෙත්, සහකාර පොලිස් අධිකාරි නැත් නම් පමණක්, කාර්ය භාර නිලධාරියාට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙනත් නිලධාරියකුට එම පැමිණිලි විභාග කළ හැකි ය.

පොලිසියේ අයුතු හැසිරීම් හෝ ප්‍රමාද දෝෂ වන සෑම ක්‍රියාවක් ම, සිදු වූ ඉක්මණින් විභාග කොට හැකිතාක් කඩිනමින් විභාගය අවසන් කළ යුතු ය.

2. විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණවල දී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය. විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ "දෙපාර්තමේන්තු" පරීක්ෂණ හෝ "පරීක්ෂා සහා" පරීක්ෂණ හෝ විය හැකි ය. සෑම විනය පරීක්ෂණ යකට ම පහත සඳහන් කටයුතු අයත් වේ :—

(i) මූලික හෙවත් කරුණු දැන ගැනීමේ පරීක්ෂණයක් සහ යුක්ති සහගත චෝදනාවකුයි මුල් බැල්මට මෙයින් අනාවරණය වුව හොත් ;

(ii) චෝද්‍යා ලත් නිලධාරියාට චෝදනා බාරදීම ;

(iii) උත්තර බැඳීමට චෝදනා ලත් නිලධාරියාට අවස්ථාවක් දීම ; සහ

(iv) අවසාන විභාගයක් පැවැත්වීම ; තමාට විරුද්ධ ව ඇති සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමටත්, තමන්ගේ සාක්ෂිකරුවන් ඇතොත් කැඳවීමටත් මෙහි දී, චෝදනා ලත් නිලධාරියාට ඉඩ දිය යුතු ය.

විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ දී තරයේ ම පිළිපැදිය යුතු කාර්ය පරිපාටියත්, සාක්ෂි සටහන් කර ගත යුතු ආකාරයත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවල නියම කර ඇති ප්‍රකාර, මෙම දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ "සී" දරන උපග්‍රන්ථයේ දැක්වේ.

3. චෝදනා—ඒවා පිළියෙල කිරීම. (i) 41 වැනි රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාර චෝදනා පිළියෙල කිරීමේ බලය, ඒ 8 දරන දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ 'ඒ' උපලේඛනයෙහි අඩංගු වේ.

(ii) එක් එක් චෝදනාවක්, එම චෝදනාවට විෂය වන කරුණු වූ අයුතු හැසිරීම් හෝ ප්‍රමාද දෝෂය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් විනය සංග්‍රහයේ ඇතුළත් කර ඇති ප්‍රකාර ශික්ෂා පාඨය අනුසාරයෙන් පටන් ගත යුතු ය. සුළු සුළු චෝදනා රාශියක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වළකින්න. දෝෂී තැනැත්තා කළ වඩා බර පතල වැරදිවලට පමණක් චෝදනා සීමා කර ලන්න.

(iii) සෑම චෝදනාවක් ම නියම වශයෙන් දැක්විය යුතු ය ; අවශ්‍ය සියලු කරුණින් සම්පූර්ණ විය යුතු ය ; සැහෙන තරම් විස්තර සහිත විය යුතු ය. එසේ ම අයුතු හැසිරීම කවරේදැ යි එයින් පැහැදිලි විය යුතු ය.

(iv) මෙම අයුතු හැසිරීම හෝ විනය කඩ කිරීම පොලිස් විනය සංග්‍රහයේ යම් වගන්තියකට යටත් වේ ද ; එම වගන්තිය එක් එක් චෝදනාවක් අගට නම් කළ යුතුය.

(v) විභාගශාලාවේ දී, විනය ශාලාවේ පොතේ පෙන්නුම් කරන චෝදනා, කාරණයට හැළ පෙන පරිදි, 40 (i) දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව සමග එකට කියවනු ලබන 45 වැනි රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවේ හෝ 46 දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවේ හෝ ප්‍රකාර නිබිය යුතු ය. මෙම දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ II වැනි කොටසේ I (ii) සහ (iii) දරන ඡේදවල සඳහන් කර ඇති විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණවල දී, දෝෂී තැනැත්තා අයත් වර්ගය අනුව, 41 (i) දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවේ හෝ, 41 (i) දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව සමග එකට කියවනු ලබන 45 දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවේ හෝ ප්‍රකාර චෝදනා පිළියෙල කොට නිබිය යුතු ය—මෙම දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ vi වැනි කොටසේ I වැනි ඡේදය බලන්න.

(vi) චෝදනා පත්‍රයක පිළියෙල කර ඇති එක් එක් චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම අවශ්‍ය වන අතර, නියමිත දිනකට ප්‍රථම ලියවිල්ලකින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිදහසට කරුණු කියා සිටිය යුතු ය. දෝෂී තැනැත්තාට මේ සඳහා සැහෙන කාලයක් දිය යුතු ය.

(vii) චෝදනාව ඔප්පු කිරීමට පිහිට කොට ගෙන ඇති ලේඛනගත සාක්ෂි කිසිවුක් ඇත් නම් ඒවා ද සටහන් කර ගෙන ඇති ප්‍රකාශ ඇතොත් ඒවා ද පරීක්ෂා කරනු සඳහා දෝෂී තැනැත්තාට දිය යුතු හෙයින් දෝෂී තැනැත්තාට හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයාට හෝ ඒවා පරීක්ෂා කරනු සඳහා දෙන්නේ කොහිදී ද, කවදා ද, කවදා තෙක් ද යන වග චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් විය යුතු ය.

(viii) දෝෂී තැනැත්තාට චෝදනා පත්‍රය බාරදී එය ලැබුණු බවට දැන්වීමක් ලබා ගත යුතු ය.

(ix) දෝෂී තැනැත්තා වැඩ තහනම් කරනු ලැබ සිටි නම්, ඔහුට විරුද්ධ ව පිළියෙල කර ඇති චෝදනාවලට, නියමිත කාලය තුළ පිළිතුරු දීමට හෝ, නියම කර ඇති දිනයක පරීක්ෂණයකට පැමිණෙන්නට හෝ ඔහු අපොහොසත් වුව හොත්, ඔහු චෝදනාවලට පිළිතුරු දෙන තෙක්, නැත හොත් පරීක්ෂණය සඳහා පැමිණෙන තෙක් වැඩ තහනම් කරනු ලැබ සිටින නිලධාරියකු වශයෙන් ඔහුගේ පඬිනඩවලින් අඩක් ගෙවීම නවත්වන බව 150 වැනි සාලන රෙගුලාසියේ ප්‍රකාර ඔහුට දැනුම්දිය

යුතු ය. මූල දී ම එසේ කිරීමට තමා අපොහොසත් වූයේ තමාට වැළැක්විය නො හැකි කරුණු හේතු වෙනැ සි ඔප්පු කිරීමට නිලධාරියා පොහොසත් වුව හොත් ඔහුට නොදී නවතා ගත් පඬිනඩි කොටස ආපසු දිය යුතු ය. මෙසේ ක්‍රියා කර ඇති බව පරීක්ෂණය පිළිබඳ නිමිකෘත්‍ය ලේඛනවල සටහන් කර තැබිය යුතුය.

(x) විනය පිළිබඳ නීති කෘත්‍ය වලදී ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා චෝදනා පත්‍ර බාර දෙන විට, ඉදින් එම දෝෂී නිලධාරියාට තම රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නිබිය යුතු ය යි නියමයක් නැති අතර ම ඔහු චෝදනා පත්‍රයේ ස්වභාෂාමය පරිවර්තනයක් ලබා ගැනීමට ද කැමැත්තේ නම් ඔහුගේ මාතෘ භාෂාවෙන් කළ පරිවර්තනයක් එම චෝදනා පත්‍ර සමග දිය යුතු යයි රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව නියම කර ඇත්තේ ය. මේ සම්බන්ධයෙන් යම් දුෂ්කරතාවක් ඇති වේ නම් එය පොලිස් මූලස්ථානයට දැනුම් දිය යුතු ය.

(xi) ඉදින් දෝෂී තැනැත්තා කැමැත්තේ නම් හැකි තාක් දුරට ම පරීක්ෂණය පැවැත්විය යුත්තේ ඔහුට පළපුරුදු භාෂාවෙනි. පරීක්ෂා කරන නිලධාරියාට එම භාෂාවේ ප්‍රවීණත්වයක් නැත් නම් ඔහු තෝල්කයකුගේ සේවය ලබා ගෙන පරීක්ෂණ නීති කෘත්‍ය ලේඛනවල ඒ වග සටහන් කර තැබිය යුතුය. තෝල්කයා මඟයෙන් කටයුතු කරන නිලධාරියාගේ නම ද සටහන් කළ යුතු ය. තෝල්කයකුගේ සේවය ලබා ගැනීම ගැන එම දෝෂී තැනැත්තාගේ කැමැත්ත ලබා ගෙන, පරීක්ෂණය ආරම්භයේ දී පරීක්ෂණ නීති කෘත්‍ය ලේඛනවල සටහන් කර තැබිය යුතු ය.

(xii) විනය පරීක්ෂණ ලිපිගොනුවක පිටු පරීක්ෂකයා විසින් ම අංක යොදා නිබිය යුතුය.

4. **වැඩ තහනම් කිරීම.** නිලධාරියකුගේ වැඩ තහනම් කිරීම් රාජ්‍ය සේවයේ යහපත සලකා ගත යුතු පියවරකැයි සලකනු ලැබේ නම් හා ඔහුට විරුද්ධ ව ඔහු අස් කිරීමේ හෝ සේවයෙන් පහ කිරීමේ කටයුතු, නැතහොත් අපරාධ නඩුවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කොට හෝ ආරම්භ කරන්නට අදහස් කොට හෝ ඇත්නම් මිස නිලධාරියකුගේ වැඩ තහනම් නොකළ යුතු ය. වැඩ තහනම් කිරීම හා වැඩ-තහනම් කිරීමේ බලතල පැවරීම පිළිබඳ ව්‍යවස්ථා ඒ 8 දරන දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයෙන් බලා ගන්න.

නිලධාරියකුගේ වැඩ තහනම් කළ විට ඔහුට විරුද්ධ ව විනයානුකූල නීති කටයුතු නොපමාව පටන් ගෙන කරගෙන යෑම අත්‍යවශ්‍ය ය. දීර්ඝ කාලයක් නිලධාරියකුගේ වැඩ තහනම් කොට තැබීම එක් අතකින් ආණ්ඩුවේ යහපතටත් අනිත් අතින් නිලධාරියාගේ යහපතටත් හානිකර ය. යම් අවස්ථාවක, නිලධාරියකුගේ වැඩ තහනම් කළ දින සිට දෙමසක් ගත වූ පසුත් ඔහුට විරුද්ධ ව චෝදනා ඉදිරිපත් කොට නැත හොත් ඒ ගැන ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් මගින් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළ යුතු ය.

5. **විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණවලදී නියෝජිතයන් පෙනී සිටීම.** පරීක්ෂා සභාවක් මගින් කෙරෙන පරීක්ෂණයක දී වුව ද දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණයක දී වුව ද රාජ්‍ය සේවයේ කෙනකු තමන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනු සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට චෝදනා ලත් නිලධාරියකුට ඉඩ දෙන්නට පිළිවන. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථා යටතේ පවත්වනු ලබන යම් පරීක්ෂණයක දී චෝදනා ලබා සිටින නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට අවසර ලත් රාජ්‍ය සේවයට අයත් නිලධාරීන්ට, මූදල් රෙගුලාසිවල ප්‍රකාර, ගෙවීම් දීමනාව ද ඇතුළු ගමන් වියදම් ගෙවිය යුතුය.

6. **ලිපි ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම.** විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණවල දී සටහන් කර ගන්නා සාක්ෂිවල සහතික කළ පිටපත් ලැබීමට චෝදනා ලත් නිලධාරියකුට හිමිකම් නැත. එසේ ද වුවත්, පරීක්ෂණයේ දී පාවිච්චි කරනු ලබන ලිපි ලේඛන තමන් ම හෝ තමන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට අවසර ලත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරියකු මගින් හෝ පරීක්ෂා කිරීමට ඔහුට අවසර ලැබෙනු ඇත. කාර්යාල නියෝග, වාර්තා හෝ නෝතා නිරණවලට හේතු පරීක්ෂා කර බැලීමට චෝදනා ලත් නිලධාරියාට හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයාට හෝ අයිතියක් නැත්තේ ය.

7. **පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන ස්ථානය.** පොලිස් නිලධාරියකුගේ හැසිරීම පිළිබඳ ව විනයානුකූල පරීක්ෂණයක් සාමාන්‍යයෙන් පවත්වනු ලබන්නේ වරදකරු යටත්ව සේවය කරන දිස්ත්‍රික්ක කාර්ය භාර නිලධාරියා විසිනි. එහෙත් වරද සිදු කර ඇත්තේ වෙනත් දිස්ත්‍රික්කයක නම්, එවිට, එම පරීක්ෂණය එම දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වුණහොත් සාක්ෂිකරුවන්ට එයට පැමිණීම වඩා පහසු වනු පැහැදිලි කරුණක් හෙයින් පරීක්ෂණය පැවැත්විය යුත්තේ ඉහත කී පරිදි නො වේ. මෙවැනි අවස්ථාවක දී, වරදකරු යටත් ව සේවය කරන දිස්ත්‍රික්ක කාර්ය භාර නිලධාරියා නොව වරද සිදු කර ඇති දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා එම පරීක්ෂණය පවත්වා, වරදකරු සේවය කරන පළාතේ කොට්ඨාසයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත තම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

එහෙත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, හේවා මධ්‍යස්ථානය, ප්‍රවාහණ අංශය ආදී වශයෙන් අංශ කිහිපයක් ඇති කොළඹ වැනි ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් නම්, තත්ත්වය මීට වෙනස් වන්නේ ය. නිදර්ශනයක් ගතිමු නම්, ඉදින් හේවා මධ්‍යස්ථානයට අයත් පොලිස් නිලධාරියකු ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ප්‍රදේශයෙහි යම් වරදක් සිදු කළ හොත් හේවා මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධිකාරී එම ප්‍රදේශයේ පොලිසියේ ද සහාය ඇතිව මූලික පරීක්ෂණය පැවැත්විය යුතුය. එහෙත් අවසාන වශයෙන් පවත්වන විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණය බිපෝවේ සහකාර අධිකාරී විසින් පැවැත්විය යුතු ය.

8. **සාක්ෂි කැඳවීම.** චෝදනා ලත් නිලධාරියා ඉල්ලා සිටි විට සියලු ම ආණ්ඩුවේ සාක්ෂිකරුවන් නිසි මාර්ගවලින් කැඳවීම පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා අයත් එක් කාර්යයක් වන අතර, එසේ කැඳවීමට තම ඔවුන්ගේ සාක්ෂි වැදගත් බව පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියාට ඒත්තු යා යුතු ය. ආණ්ඩුවේ සාක්ෂිකරුවන්ට විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණවලට යෑමට සියලු ම පහසුකම් සැලැස්විය යුතු ය.

9. **විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සඳහා ඇදගෙන යා යුතු ඇඳුම.** පොලිසියේ විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණයකට කවර තත්ත්වයකින් වුව ද ඉදිරිපත් වන පොලිස් නිලධාරීන් නිල ඇඳුමෙන් සැරසී සිටිය යුතු ය.

10. **පරීක්ෂණය අවසන් කිරීම—වැදගත් අංශයකි.** (1) පරීක්ෂණය අවසන් කළ පසු, එම චෝදනා ලත් නිලධාරියා පරීක්ෂණය පැවැත්වුණු පිළිවෙළ ගැන තමා සෑහීමට පත් වී ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් දෙන සහතිකය ලබා ගත යුතු ය. ඔහු සෑහීමට පත් නොවූ බවක් සඳහන් කර තිබුණ හොත් පරීක්ෂක නිලධාරියා ස්වකීය නිර්දේශයෙහි එයට හේතු සටහන් කර ගෙන ඒ ගැන තම අදහස් දැක්විය යුතු ය.

(2) නියම කළ යුතු ය යි තමා කල්පනා කරන දඬුවම නියම කිරීමට පරීක්ෂක නිලධාරියාට බලයක් නැත් නම්, ඔහු සාමාන්‍ය ක්‍රමයට, යෝග්‍ය බලධාරියා වෙත තම නිර්දේශය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පරීක්ෂක නිලධාරියා තම නිර්දේශය කුමක් දැ යි කවර හේතුවක් නිසා වත් චෝදනා ලත් නිලධාරියාට හෝ වෙනත් කෙනකුට හෝ නො හැඟවිය යුතු ය. (පරීක්ෂා සභාවේ අනිත් දෙදෙනා මෙයින් අදහස් නො වේ.)

III වැනි කොටස—විනය ශාලාවේ කටයුතු

සෑම පොලිස් ස්ථානයක ම යම් පොලිස් නිලධාරියකුට විරුද්ධ ව පැමිණිල්ලක් ලැබුණු විට, එම ස්ථානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා සැකෙවින් පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඉදින් දෝෂී තැනැත්තා විනය ශාලාව ඉදිරියට පැමිණවිය යුතු ය යි ඔහුට කල්පනා වේ නම් විනය ශාලා පොතේ (24 දරන පොලිස් පෝරමයේ) ද—පිට පළාත්වල නම් පිට පළාත්වල දෝෂ සටහන් පෝරමයේ (—23 දරන පොලිස් පෝරමයේ) ද පැමිණිල්ල සටහන් කොට, එම සටහනට අත්සන් තබා, ඊ ළඟට විනය ශාලාවේ කටයුතු පැවැත්වෙන වාරයට, තමන්ගේ සාක්ෂිකරුවන් ඇතොත් ඔවුන් ද කැටුව පැමිණෙන ලෙස දෝෂී තැනැත්තාට කියා සිටිය යුතු ය. චෝදනා පිළියෙල කිරීම කාරණයට ගැළපෙන පරිදි, 40(1) දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව සමග එකට කියවනු ලබන 45 දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාර හෝ 46 දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවට යටත් ව හෝ කර තිබිය යුතු අතර, ඒ සඳහා පොලිස් විනය සංග්‍රහය පදනම් කොට ගෙන තිබිය යුතු ය. එසේ ම මේ විනය කඩ කිරීමේ ක්‍රියාව හෝ අයුතු හැසිරීම පොලිස් විනය සංග්‍රහයේ කවර වගන්තියකට යටත් ද යන වගත් එක් එක් චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කළ යුතු ය. විනය ශාලා වාරය පැවැත්වෙන දින දෝෂී තැනැත්තා ශාලාව තුළට පමුණුවා, ඔහුට විරුද්ධ ව ඇති චෝදනාව ඔහුට තේරෙන භාෂාවෙන් කියවිය යුතු ය. චෝදනාවට උත්තර කියන මෙන් ඉක්බිති ඔහුට, නියම කළ යුතු ය. ඔහු තමා 'වැරදිකාරයා' බව කියා සිටිය හොත් හෝ ඔහු කියන උත්තරය වරද පිළිගැනීමක් වෙතොත් එවිට අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හෝ දෝෂී තැනැත්තාගේ ප්‍රකාශය සැකෙවින් සටහන් කර ගෙන, තම නියෝගය තම අත් අකුරෙන් ම විනය ශාලාවේ පොතේ ලිවිය යුතු ය. දෝෂී තැනැත්තා චෝදනාව නොපිළිගත හොත් ඔහුට විරුද්ධ ව ඇති සාක්ෂි ඔහු ඉදිරිපිට ම විභාග කළ යුතු අතර, අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් එක් එක් සාක්ෂිකරුවකුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට ද ඔහුට ඉඩ දිය යුතු ය. අන්තිම සාක්ෂිකරුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසූ පසු, තමන් කැමති ප්‍රකාශයක් කිරීමට දෝෂී තැනැත්තාට ඉඩ දිය යුතු අතර තමන් වෙනුවෙන් විභාග කරනු සඳහා ඔහු සාක්ෂිකරුවන් කැඳවන්නට පිළිවන. පරීක්ෂණය අවසානයේදී අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී තම තීරණය හා නියෝගය විනය ශාලාවේ පොතේ සටහන් කළ යුතු ය.

සටහන.—(i) විනය ශාලාව, නොකඩව ම මසකට වරක් බැගින් වත් සෑම ප්‍රධාන මූල ස්ථානය කම පැවැත්විය යුතු ය. විනය ශාලාවට පැමිණීමට දෝෂී තැනැත්තන් නැත හොත් අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හෝ විනය ශාලාවේ පොතේ 'නිස්' ප්‍රකාශයක් ලිවිය යුතු ය.

(ii) පිට පළාතකින්, පිට පළාත්වල දෝෂ සටහන් පෝරමයේ (23 දරන පොලිස් පෝරමයේ) ලියා දෝෂයක් වාර්තා කර සිටි විට, අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හෝ එම ස්ථානයට ගිය ගමනක දී හෝ එම ස්ථානය පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවක දී හෝ, ඉහත විස්තර කර ඇති ආකාරයට එම දෝෂය ගැන විභාග කළ යුතු ය.

2. විනය ශාලාව පවත්වන සෑම වාරයක ම, විනය ශාලා පොතේ සටහන් කර ඇති සෑම දෝෂයක් ගැනම ක්‍රියා කළ යුතු ය. එක් එක් විනය ශාලා වාරයක් පවත්වා අවසානයේ දී ඉතිරි නඩු දැක්වෙන සාරාංශ සටහනක් රතු තීන්තෙන් ලියා, විනය ශාලා වාරය පවත්වන නිලධාරියා එයට අත්සන් තැබිය යුතු ය. එම සාරාංශය පිළියෙල කළ යුත්තේ පහත සඳහන් පිළිවෙළට ය:—

නිදර්ශන: 56.11.23—පරීක්ෂා කිරීමට ඉතිරිව ඇති දෝෂ.

1. 56.10.10 වැනි දින අංක 6.
2. 56.10.17 වැනි දින අංක 10.
3. 56.10.24 වැනි දින අංක 14.

(අත්සන් කළේ) .....
..... දිස්ත්‍රික්කයේ
සහකාර පොලිස් අධිකාරී.

3. ඊ ළඟට විනය ශාලා වාරය පවත්වන විට, විනය ශාලාව පවත්වන නිලධාරියා පරණ නඩු පළමුවෙන් ඉවරයක් කළ යුතු ය.

4. දෝෂී තැනැත්තකු රාජකාරිය නිසා හෝ, අසනීපයක් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා හෝ නොපැමිණිය හොත්, විනය ශාලාවාරය පවත්වන නිලධාරියා විනය ශාලාවේ පොතේ එම හේතු සැකෙවින් සටහන් කොට කෙටි අත්සන් තබා දිනය දමිය යුතු ය.

5. දෝෂී තැනැත්තා විසින් කැඳවා ඇති ආණ්ඩුවේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි එම පරීක්ෂණයට අදාළ ය සි සලකතොත් විනය ශාලාවාරය පවත්වන නිලධාරියා ඔවුන් සියල්ලන්ම කැඳවා ගන්නට කටයුතු සැලැස්විය යුතු ය.

6. තමා චෝදනාවකට **'නිවැරදිකරු ය'** යි දෝෂී තැනැත්තා කියා සිටින විට, තමාද දෝෂී තැනැත්තාට විරුද්ධව ඇති චෝදනාවට පක්ෂව සාක්ෂි දෙන සාක්ෂිකරුවකු වූ අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී තව දුරටත් පරීක්ෂණය නො පවත්වා, චෝදනාවේ පිටපතක් ද සමඟ, පළාතේ/කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම කාර්ය භාර නිලධාරියා තමා ම චෝදනාව විභාග කළ යුතුය. නැතහොත් එසේ කරන ලෙස වෙනත් නිලධාරියකුට නියම කළ යුතු ය.

7. පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් තමාගේ තීරණය සටහන් කරන තුරු දෝෂී තැනැත්තාගේ සේවා ලේඛනය හෝ වාර්තා හෝ නොබැලිය යුතු ය.

8. නිලධාරියා ස්වකීය තීරණය සටහන් කිරීමෙන් පසු, දෝෂී තැනැත්තාගේ සේවා ලේඛනය පරීක්ෂා කොට යෝග්‍ය දණ්ඩන නියෝගය දිය යුතු ය. විනය ශාලාවේ දී තමාට දිය හැකිවාට වඩා බරපතල දඬුවමක් ලැබීමට දෝෂී තැනැත්තා සුදුසු වෙතියි නිලධාරියාට කල්පනා වේ නම් ඔහු විනය ශාලාවේ නිති කටයුතු නවත්වා, 41 (i) දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව සමඟ එක්ව කියවනු ලබන 45 දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාර දෝෂී තැනැත්තාට විරුද්ධ ව චෝදනාවක් හෝ චෝදනා පිළියෙල කොට, මෙම දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ (iv) වැනි කොටසේ දක්වා ඇති ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කළ යුතු ය.

9. විනය ශාලාවේදී පරීක්ෂණ ක්‍රියා පිළිවෙළ නිම වූ පසු ව එය පැවැත්වූ පිළිවෙල ගැන සෑහීමට පත් වී ද නොවී ද යන වග පරීක්ෂණය පැවැත්වූ නිලධාරියා දෝෂී තැනැත්තාගෙන් විමසිය යුතු ය. සෑහීමට පත් නොවී නම්, එයට හේතු විමසිය යුතු ය. පරීක්ෂණය පැවැත්වූ පිළිවෙළ ගැන දෝෂී තැනැත්තා සෑහීමට පත් වූ හෝ නොවූ බව සටහන් කර තැබිය යුතු ය.

10. දෝෂී තැනැත්තා තමා සෑහීමට පත් නො වූ බවක් ප්‍රකාශ කළ විට, පළාතේ/කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා දෙන අවසාන නියෝගය ලබා ගනු සඳහා, එසේ සෑහීමට පත් නොවීමට හේතු වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ කරුණු එක එකක් ගැන පරීක්ෂක නිලධාරියාගේ අදහස් ද දක්වමින් පළාතේ/කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත ක්‍රියා පිළිවෙල වාර්තා කර සිටිය යුතු ය.

11. විනය ශාලාවේ දී දුන් දඬුවම් සම්බන්ධයෙන් ඒ 8 දරන දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ 18 වැනි ඡේදයේ නියමිත පරිදි ක්‍රියා කොට, දඬුවම් පැමිණවීමේ නිවේදන අංකය විනය ශාලාවේ පොතේ ඒ ඒ දෝෂයක් ඉදිරියෙන් නිසි පරිදි සටහන් කර තැබිය යුතු ය.

12. විනය ශාලාවේ දී දෙනු ලබන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිළිගැනෙන විධියේ සුළු දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, එක් එක් විනය ශාලා වාරයක් පැවැත්වූ පසු හැකිතාක් ඉක්මනින් සථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා ක්‍රියා කළ යුතු අතර, කාරණයට ගැළපෙන පරිදි, දෝෂී තැනැත්තා දණ්ඩන නියමය සටහන් කර ගත් විට හෝ එය ඉටුකළවිට විනය ශාලාවේ පොතේ සටහනක් ලිවිය යුතු ය.

IV වැනි කොටස—අයුතු හැසිරීම් ගැන මහජනයා කරන පැමිණිලි හැර සෙසු දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණ

විනය ශාලාව ඉදිරියට ගෙන ආ නොහැකි තරම් තදබල වැරදි ඇති විට, ඉදින් තත්ත්වය පහළ දැමීම, අකාර්යක්ෂමතා හේතුවෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම, සේවයෙන් අස් කිරීම හෝ පහ කිරීම් අවශ්‍යයෙන් කළ යුතු සේ මූලික පරීක්ෂණයෙන් පසු පෙනී ගිය හොත්, අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හෝ, දෝෂී තැනැත්තා අයත් ගණය අනුව අදාළ වන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව හෝ ව්‍යවස්ථා අනුව චෝදනාවක් පිළියෙල කොට, මෙම නියෝගයේ II වැනි කොටසේ නියම කොට ඇති පරිදි පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු ය.

V වැනි කොටස—පොලිසියට විරුද්ධව මහජනයා කරන පැමිණිලි (පරීක්ෂා සභාව හෝ පරීක්ෂක මණ්ඩලය)

මෙම ගණයට අයත් පැමිණිලි පහත සඳහන් පිළිවෙළට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එනම් :—

(i) පෙත්සම්, විදුලි පණිවුඩ හෝ ටෙලිෆෝන් පණිවුඩ මගින් ; නැතහොත්

(ii) ඕනෑම පොලිස් ස්ථානයකට ගොසින් කියා තොරතුරු පොතේ සටහන් කරවීමෙන් ; නැත හොත්

(iii) ඕනෑම පොලිස් ස්ථානයකට නොගොසින් කියා පොලිස් නිලධාරියකු ලවා සටහන් කරවීමෙනි.

2. පොලීසියට විරුද්ධ ව මහාජනයා කරන පැමිණිලි විභාග කිරීම සම්බන්ධයෙන් බල පවත්නා ශ්‍රේෂ්ඨාසි, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ඇති ප්‍රකාර, මෙම දෙපාර්තමේන්තු නියෝගයේ ඕ උපලේඛනයේ අඩංගු වේ.

VI වැනි කොටස—සාමාන්‍ය කරුණු

විනය කටයුතු සඳහා නිලධාරීන් අයත් වන ත්‍රිවිධ ගණය

විනය කටයුතු සඳහා, නිලධාරීහු ත්‍රිවිධ ගණයකට ඇතුළත් වෙති. ඒ මෙසේය :—

(ඒ) විශ්‍රාම වැටුප් ඖමි පඬිනඩි වර්ෂයකට රු. 2,700 ට වැඩි නොවන නිලධාරීහු සියලු ම කොස්තාපල්වරුද, සරයන්වරුද උප පරීක්ෂකවරුද මෙම ගණයට අයත් වෙති.

(බී) විශ්‍රාම වැටුප් ඖමි පඬි නඩි වර්ෂයකට රු. 2,700 ට වැඩි එහෙත් වර්ෂයකට පවුම් 690 ට හෝ රු. 9,360 ට වැඩි නොවන නිලධාරීහු සියලු ම පරීක්ෂකවරු ද ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරු ද, ආඛ්‍යානික සහකාර අධිකාරීවරු ද මේ සීමාවට අඩු වැටුප් ලබන අනිකුත් නිලධාරීහු ද මෙම ගණයට අයත් වෙති.

(සී) විශ්‍රාම වැටුප් ඖමි පඬිනඩි වර්ෂයකට පවුම් 690 ට හෝ රු. 9,360 ට වැඩි නිලධාරීහු.

2. පොලිස් සේවයේ කෙනෙකුට උසාවියේ නඩු පැමිණිලි කිරීම. (i) පොලිස් සේවයේ කෙනෙකු යම් සාපරාධී වරදක් කර ඇතැයි කියන විට අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 12 වැනි පරිවෙජ්දයේ නියම කොට දක්වා ඇති පරිදි පරීක්ෂා කළ යුතුය. දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා නම් ම එම පරීක්ෂණ ගැන සෝදිසියෙන් ඒවා මෙහෙයවිය යුතු අතර, පොලිස් නිලධාරියකුට විරුද්ධ ව උසාවියක නඩු පවරා ඇති විට තමා ම නඩුව ගෙන යා යුතු ය.

(ii) කවර චෝදනාවකට වුව ද පොලිස් නිලධාරියකුට උසාවියක නඩු පැවරීම බරපතළ කරුණකි. එසේ කිරීමට තීරණය කළ යුත්තේ සාක්ෂි සහ අදාළ සියලු කරුණුත් සුපරීක්ෂාවෙන් විමසා බැලීමෙන් පසු ව ය. යම් සැකයක් ඇති වූ විට, උපදෙස් ලබනු සඳහා එම කාරණය එයට සම්බන්ධ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත යොමු කළ යුතු ය.

(iii) සාපරාධී වරදට හෝ වරදවලට වෙනස් වූ දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වැරදි හා අක්‍රමිකතා ද සාක්ෂිවලින් අනාවරණය වූ විට, පොලිස් විනය සංග්‍රහයේ ප්‍රකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ චෝදනා ද එහා ම පිළියෙල කොට, උසාවියේ නීති කටයුතු දිගින් දිගට කලක් පැවතුණ ද ඒ නොසලකා, දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණය හැකිතාක් ඉක්මනින් අවසන් කළ යුතුය.

(iv) විනයානුකූල ව ක්‍රියා කිරීමත් එමෙන් ම උසාවියේ නඩු පැවරීමත් යන දෙක ම කරන්නට අදහස් කරන විට, දෙපාර්තමේන්තුවේ හා උසාවියේ චෝදනා කෙටුම්පත හා සාක්ෂි සාරාංශය ද සමඟ පරීක්ෂණ ලිපි ගොනුව නියෝග ලබනු සඳහා පළාතේ හෝ කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. සැකයක් ඇත්නම් පළාතේ/කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා නියෝජ්‍ය පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගෙන් විමසිය යුතු ය.

"ඒ" පරිශිෂ්ටය

විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් බලතල පැවරීම

(මූලික හෝ කරුණු දැනගැනීමේ පරීක්ෂණ සඳහා නොව චෝදනා පිළියෙල කිරීමෙන් පසුව) විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වනු සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව බලතල පවරන්නේ පහත සඳහන් ආකාරයට ය :—

(වාර්ෂික වැටුප £ 690ට හෝ රු. 9360 වැඩි නොවන) අධිකාරිවු	ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්
සහකාර අධිකාරිවු	ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් අධිකාරී
අධිනිකයෝ ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරු පරීක්ෂකවරු ප්‍රධාන පොලිස් ගරාජයේ, කාර්මික යාන්ත්‍රික පෝර්මෙන්	ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් අධිකාරී සහකාර අධිකාරී
උප පරීක්ෂකවරු ප්‍රධාන පොලිස් ගරාජයේ, කාර්මික යාන්ත්‍රික පෝර්මෙන් සාජන් මේජර්වරු සරයන්වරු කොස්තාපල්වරු ලිපිකාරියෝ මෝටර් ලෝන්ච් යාත්‍රා පදවන්නෝ පොලිස් රියැදුරෝ සුනඛ පාලකයෝ ගුවන් විදුලි ටැලිග්‍රාෆ් ඔපරේටර්වරු මෝටර් මිකැනික්වරු පොලිස් කාන්තාවෝ	ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් අධිකාරී සහකාර අධිකාරී

සටහන.—එක් අතකින් 40, 46 සහ 52 යන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථා සමග **එක් ව** කියවිය යුතු 40, 45 යන එම ව්‍යවස්ථාවලින් නියම කොට ඇති කාර්ය පරිපාටියත්, අනිත් අතින් 41 (i) දරන ව්‍යවස්ථාව ද එකක් පසා එම 41 (i) දරන ව්‍යවස්ථාව සමග එක්ව කියවිය යුතු 45, 50 සහ 51 යන ව්‍යවස්ථා ද යන මෙම ව්‍යවස්ථාවලින් නියම කොට ඇති කාර්ය පරිපාටියත් අතර වෙනස පරීක්ෂාවෙන් සලකා ගත යුත්තේ ය. **මින් මතුවට 45 හෝ 46 දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව සමග එක් ව කියවිය යුතු 40 (i) දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව යටතේ සරයන්වරුන් හා කොස්තාපල්වරුන් සම්බන්ධයෙන් පවත්වන්නට අදහස් කර ඇති සෑම පරීක්ෂණයක් ම, සාමාන්‍ය පිළිවෙළට නම් විනය ශාලාවේ දී පැවැත්විය යුතු බව සලකා නෙ යුතු ය.**

"බී" පරිශිෂ්ටය

විනය සංග්‍රහය

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් අනුමත කොට ඇති පොලිස් විනය සංග්‍රහය පහත පළවේ :—

යම් පොලිස් නිලධාරියෙක් පහත සඳහන් කරුණකට වරදකරු වේ නම් ඔහු විනය කඩ කිරීමක් කළේ වේ—

1. **අපකීර්තිදායක හැසිරීම.** එනම් අනිසි ලෙස හෝ, විනය පවත්වා ගැනීමට හානිකර වන අන්දමින් හෝ පොලිස් සේවයේ හොඳ-නමට කැලලක් විය හැකි අන්දමින් හෝ හැසිරීම.

2. **අණට අකීකරු ව හෝ පිඬාකාරී ලෙස හැසිරීම.** එනම් එම නිලධාරියා—

(ඒ) අකීකරු ලීලාවෙන් කථා කිරීම, ක්‍රියා කිරීම හෝ හැසිරීම, නැතහොත්

(බී) තරාතිරමින් තමාට පහළ කෙනකුට පිඬාකාරී අන්දමින් හෝ ක්‍රූර අන්දමින් පැවතීමේ වරද කර තිබීම; නැතහොත්

(සී) සේවයේ වෙනත් කෙනකුට අශික්ෂිත, පරිහාවාත්මක හෝ නින්දා සහගත වචනයෙන් කථා කිරීම; නැතහොත්

(ඩී) සේවයට අයත් යම් කෙනෙකුට විරුද්ධ ව ඔහුකමින් ම හෝ නොසැලකිලිමත් කමින් බොරු පැමිණිල්ලක් හෝ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කිරීම; නැත හොත්

(ඊ) සේවයට අයත් වෙනත් කෙනකුට පහර දීම; නැත හොත්

(ඇ/ජ්) සේවයේ යම් කෙනකුට විරුද්ධ ව ඇති යම් පැමිණිල්ලක් හෝ රපෝර්තුවක් යටපත් කිරීම; නැතහොත්

(ඈ) මහජනයාගෙන් කෙනකුට අවිනීත අන්දමින් හෝ පිඬාකාරී අන්දමින් හැසිරීමේ වරද කර තිබීම.

3. **අණට අකීකරු වීම.** එනම් උසස් නිලධාරියකු ලියවිල්ලකින් හෝ අන්‍යාකාරයකින් නිකුත් කළ යම් නියෝගයකට අනීකරු වීම හෝ එම නියෝගයක් ඉටු කිරීම පැහැර හැරීම හෝ අත පසු කිරීම.

4. **රාජකාරිය පැහැර හැරීම.** එනම්, එම නිලධාරියා—

(ඒ) පොලිස් නිලධාරියකු වශයෙන් තමන් අයත් රාජකාරියක් වූ යම් කටයුත්තක් අප්‍රමාද ව හා අනලස් ව සොයා බැලීම හෝ ඉටු කිරීම පැහැර හැරීම, නැතහොත් අතපසු කිරීම; නැතහොත්

(බී) රාජකාරියේ යෙදී සිටින අවස්ථාවේ කම්මැලිකමින් කල් ගෙවීම; නැතහොත්

(සී) නිසි පරිදි අවසරය නොලබා තමාට නියම කර ඇති රාජකාරී ස්ථානය හැර යෑම.

(ඩී) නොසැලකිලිමත්කමින් හෝ කටයුතු පැහැර හැරීමෙන් හෝ සිර කරුවකුට පැන යන්නට ඉඩ තැබීම; නැතහොත්

(ඊ) තමාගේ රාජකාරිය වශයෙන් තමා රපෝර්තු කළ යුතු යම් කරුණක් රපෝර්තු නොකර හැරීම; නැතහොත්

(ඇ/ජ්) යම් රාජකාරී ලිපිලේඛනයක හෝ පොතක යම් අවශ්‍ය සටහනක් නොලියා හැරීම; නැතහොත්

(ඉ) වරදකරුවකු හෝ පැන ගොස් සැඟවී සිටින්නකු හෝ ආගිය අත දැන දැන ම, කරුණු නොදක්වා සිටීම හෝ ඔහු අධිකරණය ඉදිරියට පමුණුවන්නට වෑයම් නොකර සිටීම.

5. **බොරු කීම හෝ ඇත්ත සඟවා කථා කිරීම.** එනම් ඔහු—

(ඒ) දැන දැන ම යම් රාජකාරී ලිපිලේඛනයක හෝ පොතක අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් ලිවීම හෝ එම ප්‍රකාශයකට අත්සන් තැබීම; නැත හොත්

(බී) ඕනෑකමින් ම හෝ නොසැලකිලිමත්කමෙන් හෝ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්, මුලා කරන-සුලු ප්‍රකාශයක් නැත හොත් වැරදි ප්‍රකාශයක් කිරීම; නැත හොත්

(සී) යම් රාජකාරී ලිපිලේඛනයක් හෝ වාර්තාවක් විනාශ කිරීම හෝ කපා දැමීම නැත හොත් එහි ඇතුළත් යම් රාජකාරී සටහනක් වෙනස් කිරීම හෝ මකා දැමීම.

6. **විශ්වාසය කඩ කිරීම.** එනම් ඔහු—

(ඒ) යම් කරුණක් රහසිගත ව තබා ගැනීම තම යුතුකම ව තිබිය දී එය එළිදරව් කිරීම; නැතහොත්

(බී) සේවය හා සම්බන්ධ යම් කරුණක්, නිසි බලයක් නැති ව ප්‍රසිද්ධ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර-වලට හෝ බලය නොලත් යම් තැනැත්තකුට හෝ දැනුම් දීම, නැතහොත්

(සී) සේවය හා සම්බන්ධ යම් කරුණක් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට බලය නොලත් රැස්වීමක් කැඳවීම හෝ එම රැස්වීමකට පැමිණීම; නැතහොත්

(ඩී) සේවය පිළිබඳ යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් නියම ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම—

එනම් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් සමග ලියුම් කියුම් ගනුදෙනු කිරීම වෙනුවට කතෘත්වය සඳහන් කළ නැත හොත් නිර්නාමික පෙත්සමක්, ප්‍රකාශයක් හෝ දැන්වීමක් යන මේ කිසිවකට අත්සන් කිරීම හෝ ඒ කිසිවක් බෙදා හැරීම; නැතහොත්

(ඊ) නියම බලයක් නොලැබ යම් රාජකාරී ලිපිලේඛනාදියක් පිටපත් කිරීම හෝ එම පිටපතක් ලබා තබා ගෙන සිටීම.

7. **දුෂිත ක්‍රියා.** එනම් ඔහු—

(ඒ) රාජකාරියෙහි යෙදී හෝ ඉන් මිදී සිටිය දී තමා ළඟ තිබෙන යම් මුදලක් හෝ දේපලක් ගැන ඒත්තු යන අන්දමින් කරුණු කීමට නුපුළුවන් වීම; නැත හොත්

(බී) තමාගේ නිල තත්ත්වයෙන් තමාට ලැබුණු යම් මුදලක් හෝ දේපලක් ගැන කරුණු දැක්වීමට හෝ ඒ පිළිබඳ ව අප්‍රමාද ව සත්‍ය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ අපොහොසත් වීම; නැත හොත්,

(ඔ) ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගේ කැමැත්ත නොලබා කෙළින් ම හෝ අනියම් ලෙස හෝ යම් පාරිතෝෂිකයක්, තෑග්ගක් හෝ දායක මුදලක් ඉල්ලා සිටීම හෝ ලැබීම; නැතහොත්

(ඕ) ස්වකීය රාජකාරිය ඉෂ්ට කිරීමේ කාර්යයට හානිකර විය හැකි අන්දමින් මහජනයා ගෙන් යම් යම් කෙනකුට ණයගැති ව සිටීම; නැතහොත්

(ඊ) පොලිස් නිලධාරියකු වශයෙන් තම චරිතය සහ තත්ත්වයත් අනිසි අන්දමින් තම පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා යොදා ගැනීම.

8. **බොරු ලෙඛ ඇතීම.** එනම් රාජකාරියෙන් මගහැරීමේ අදහසින් යම් අසනීපයක් හෝ තුවාලයක් ව්‍යාජ ලෙස පෙන්වීම හෝ වැඩිකොට දැක්වීම, නැත හොත් අසනීපයක් හෝ තුවාලයක් නිසා රාජකාරියට නොපැමිණ සිටින අතර රාජකාරියට පෙරළා පැමිණීම ප්‍රමාද කිරීමේ අදහසින් ක්‍රියා කිරීම හෝ නැසිරීම.

9. **අවසර නොලබා නොපැමිණ සිටීම.** එනම් අවසර නොලබා පෙරට්ටුවට, උසාවියට හෝ වෙනත් රාජකාරියකට නොපැමිණ සිටීම නැතහොත් ඒ සඳහා ප්‍රමාදව් පැමිණීම.

10. **අපිරිසිදු කම.** එනම් රාජකාරියේ යෙදී සිටියදී හෝ, රාජකාරියෙන් මිදී නිල ඇඳුම් ඇඳගෙන ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක සිටිය දී අනිසි ලෙස හැඳ පැළඳ සිටීම නැත හොත් පෙනුමෙන්, ඇඳුම් ආයිත්තම් ආදියෙන් අශෝභන ව, අපිරිසිදු ව සිටීම.

11. **සපයා ඇති ඇඳුම් පැළඳුම්වලට හෝ අනිකුත් භාණ්ඩවලට හානියක් කිරීම.** එනම් ඔහු—

(ඒ) තමා විසින් පාවිච්චි කරනු ලබන නැත හොත් තමාගේ භාරයට පත් කර ඇති ඇඳුම් ආයිත්තම් ආදියක් හෝ පොත්පත් ලිපිලේඛන ආදියක් හෝ වෙනත් දේපලක් හෝ ඔහුගෙන්ම හෝ නැත හොත් නොසැලකිලිමත්කමින් අපතේ හැරීම, නැති කර ගැනීම හෝ ඒ යමකට හානියක් කිරීම; නැත හොත්

(ඛ) ඉහත කී අන්දමින් නැති වීම හෝ හානියක් වීම කවර ආකාරයකින් සිදු වුව ද එය නොදන්වා සිටීම.

12. **බීමත්කම.** එනම් ඔහු—

(ඒ) රාජකාරියේ යෙදී සිටියදී මත්පැන් බීම හෝ මත් පැනක් ඉල්ලා සිටීම;

(ඛ) රාජකාරියෙන් මිදී සිටියදී මත් පැන් බී රාජකාරියට නුසුදුසු තත්ත්වයෙන් සිටීම.

13. **දූ කෙළිලයෙහි යෙදීම.** එනම්, බෑරක්කවලදී හෝ පොලිස් ස්ථානයකට අයත් නිවාසවලදී හෝ ඔවුවු අල්ලා යම් ක්‍රීඩාවක යෙදීම.

14. **මුදල් හෝ තැගි බාර ගැනීම, මුදල් ණයට දීම හෝ ණයට ගැනීම.** එනම් ඔහු යම් උසස් නිලධාරියකුට මුදල් ණයට දීම හෝ තරාතිරමින් පහළ කෙනකුගෙන් මුදල් ණයට ගැනීම හෝ තැගි බාර ගැනීම.

15. **අපරාධයකට හෝ වරදකට වරදකරු වීම.** එනම් අපරාධයකට හෝ වරදකට උසාවියක් මගින් ඔහු වරදකරු කොට තිබීම හෝ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 325 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ඔහුට විරුද්ධ ව ක්‍රියා කොට තිබීම.

16. **විනය කඩ කිරීමකට ආධාරකරුවකුව සිටීම.** එනම් ඔහු මෙම විනය සංග්‍රහයේ ප්‍රකාර යම් විනය කඩ කිරීමක් හෝ යම් වරදක් දැක එම වරදෙහි නිසොල්මන් වීම හෝ දැන දැන ම එයට අනුබල දීම.

"සි" පරිශිෂ්ටය

විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණවල දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙල

පහත දක්වා ඇත්තේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කොට ඇති උපදෙස් ය. විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ දී මෙම උපදෙස් තරයේ පිළිපැදිය යුතු ය:—

41 දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව සමග එක් ව කියවිය යුතු 45 දරන එම ව්‍යවස්ථාවේ හෝ 41 දරන ව්‍යවස්ථාවේ හෝ ප්‍රකාර පවත්වනු ලබන විනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන සාමාන්‍ය උපදෙස්.

(1) නිති කටයුතු පැහැදිලි ව ද කියවිය හැකි ලෙස ද සටහන් කළ යුතුය. හැකි සෑම විටකම පාවිච්චි නොකළ කඩදාසි මේ සඳහා ගත යුතු ය.

(2) පරීක්ෂණය පටන් ගන්නට කලින් එය පැවැත්වෙන දිනත් ස්ථානයත් වාර්තාවෙහි සටහන් කළ යුතු ය. ඉන් මතු දිනයක හෝ දිනවල පරීක්ෂණය දිගට ම පැවැත්වේ නම් එවිට ද මේ පිළිවෙළ අනුගමනය කළ යුතු ය.

(3) නිතර ම සාක්ෂි සටහන් කළ යුත්තේ ප්‍රකෘති භාෂණයෙනි. එනම්, පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා කියන හැටියට නොව **සාක්ෂිකරුවා ම කියන හැටියට ය.**

නිදර්ශනය.—කොළඹ මහාරෝග්‍ය ශාලාවේ උපස්ථායක චාල්ස් අප්පුහාමි.

මට මේ කියන සිද්ධිය මතකයි; නමුත් හරියට ම දිනය මතක නෑ. මෙය සිදු වූයේ ගිය මස අග හරියේ ය. මෙය සිද්ධ වෙන කොට මා රාත්‍රි උපස්ථායක මාවින් සිංඤෝ නිදහස් කොට වැඩ බාර ගත්තා විතරයි .....

(මෙම සාක්ෂි සටහන් කරන වැරදි ක්‍රමය මෙසේයි :—

කොළඹ මහාරෝග්‍ය ශාලාවේ උපසථායක චාර්ලිස් අප්පුහාමි, මේ සිද්ධිය තමාට මතක බවත් එහෙත් දිනය හරි හැටි මතක නැති බවත් කියයි. එය සිදු වූයේ ගිය මස අග හරියේ පමණය යි ද, එය සිදු වන විට තමා රාත්‍රි උපසථායක මාවින් සිංඤෝ නිදහස් කොට වැඩ බාර ගත්තා පමණය යි ද ඔහු කියයි.....)

(4) පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා **යම් විශේෂ** හේතුවක් නිසා යම් ප්‍රශ්නයක් හා උත්තරයක් විශේෂයෙන් සටහන් කර ගත්ත ද, සාමාන්‍ය පිළිවෙලට නම් ප්‍රශ්නෝත්තර වශයෙන් සාක්ෂි ලියා නො ගත යුතු ය. මෙම ව්‍යවස්ථාව අදාළ වන්නේ මුලින් කට උත්තර ගැනීමේ දී දුන් සාක්ෂි (එනම්, හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට පෙර සාක්ෂිකරුවකු දුන් සාක්ෂි සියල්ල) සම්බන්ධයෙන් පමණක් නොවේ; හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී ඔහු දුන් සාක්ෂි සම්බන්ධයෙන් මෙන් ම පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා වැඩි දුරටත් ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වශයෙන් දුන් සාක්ෂි සම්බන්ධයෙන් ද එම ව්‍යවස්ථාව අදාළ වේ.

නිදර්ශනය :—මට මේ කියන සිද්ධිය මතකයි; නමුත් හරියට ම දිනය මතක නෑ. මෙය සිදු වූයේ ගිය මස අග හරියේය.

(මෙම සාක්ෂිය සටහන් කරන වැරදි ක්‍රමය මෙසේ යි :—

ප්‍රශ්නය—ඔබට මේ කියන සිද්ධිය මතකද?

උත්තරය—ඔව්.

ප්‍ර.—මෙය සිද්ධ වුණේ කවදා ද?

උ.—මට හරියට ම දිනය මතක නෑ. ගිය මාසේ අග හරියේ පමණ යි).

(5) සාක්ෂිකරුවකුගේ සාක්ෂි වාර්තා කර ගෙන ඔහුට එහි අත්සන් තබන්නට කිමට පෙර එම සාක්ෂිය ඔහුට කියවා දිය යුතු ය. ඔහු සාක්ෂි දී ඇත්තේ සිංහලෙන් හෝ දෙමළෙන් නම්, සටහන් කර ගෙන ඇති ඔහුගේ සාක්ෂිය ඔහු සාක්ෂි දුන් භාෂාවෙන් ම ඔහුට පහදා දිය යුතු ය. වාර්තා මී ඇති යම් ප්‍රකාශයක් තමා නොකළ බව සාක්ෂිකරු කියා සිටිය හොත්, ඔහුට අත්සන් කරන්නට කිමට පළමුවෙන් ඔහු එසේ නැතැ යි කී බව හා ඒ ගැන පරීක්ෂක නිලධාරියාගේ අදහසුත්, කලින් සටහන් කර ගෙන ඇති සාක්ෂි ඛණ්ඩය එක්ක ම ඊට යටින් වරහන් තුළ සටහන් කළ යුතු ය.

නිදර්ශනය.—මෙම සාක්ෂිකරුට සාක්ෂිය කියවා (හෝ පැහැදිලි කොට) දුන් විට, තමා ඇත්ත වශයෙන් ම ප්‍රකාශ කළේ "....." යනු මිස "....." නොවන බව ඔහු කියයි. එහෙත් මා සටහන් කර ඇති ප්‍රකාශය ඔහු කළ බව මට විශ්වාසයි. (කෙටි අත්සන).

පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියාගේ
අත්සන.

සාක්ෂිකරුගේ අත්සන.

(6) සාක්ෂිකරුවකු දෙන සාක්ෂිය නිතර ම එම සාක්ෂිකරුට ඉතා ම පළපුරුදු භාෂාවෙන් දෙන්නට කටයුතු සැලැස්වීම පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියාගේ යුතුකම ය. චෝදනා ලත් නිලධාරියාට එම භාෂාව නොතේරේ නම්, සාක්ෂිකරු දෙන සාක්ෂිය පරිවර්තනය කොට ඔහුට පැහැදිලි කර දිය යුතු ය.

(7) පරීක්ෂණයට විෂය වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂිකරුට දිය හැකි උචිත සාක්ෂි සියල්ලක් ම අනාවරණය කර ගත හැකි පරිද්දෙන්, පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා එක් එක් සාක්ෂිකරුවකුගෙන් ප්‍රශ්න කළ යුතු ය. අසන ප්‍රශ්න ලිඛිත විය යුතු ය. එසේ ම සාක්ෂිකරුට ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වී ඇති—එනම්, ඔහු කවර ආකාරයකින් හෝ නියම වශයෙන් ම දැක ඇති හෝ අසා ඇති, නැත හොත් අන්‍යාකාරයකින් නියම වශයෙන් ම නිරීක්ෂණය කොට ඇති හෝ අවබෝධ කොට ඇති උචිත කරුණු සියල්ලක්, හැකිතාක් දුරට කාල පිළිවෙලින් සාක්ෂිකරුගෙන් කියවෙන පරිදි පිළියෙල

කොට තිබිය යුතු ය. තමන් දන්නා දේ කියන ලෙස හෝ කාරණයට අයත් සිද්ධි කවරේ දැ යි ප්‍රකාශ කරන ලෙස හෝ සාමාන්‍ය වශයෙන් සාක්ෂිකරුවකුගෙන් ඉල්ලා සිටීමට, රීතියක් වශයෙන් අවසර නො දිය හැකිය; කථාවක් ගොතා කීමට එයින් අවකාශයක් සැලසෙන හෙයිනි. **මෙනන් තැනැත්තකු සාක්ෂිකරුට කළ ප්‍රකාශයක් කලින් ම සටහන් කර ඇත්නම් හෝ, මතු සටහන් කරනු ලැබේ නම් හෝ පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන අතරවාරයේ සටහන් කරනු ලැබේ නම් හෝ මිස එසේ නැත හොත් ඉගත කී පරිදි කියා ඇති යමක් ප්‍රකාශ කිරීමට සාක්ෂිකරුට කිසි විටෙකත් අවසර නො දිය යුතු ය.** එසේ නො කළ හොත් එම සාක්ෂිය අසා දැන ගත් සාක්ෂියක් ව නොපිළිගත හැක්කක් වන්නේ ය.

(8) පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා උචිත සේ සලකන යම් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීමට සාක්ෂිකරුවකු ප්‍රතික්ෂේප කරතොත් ඒ බව වාර්තාගත කොට තැබිය යුතු ය.

(9) සාක්ෂිකරුවකු දෙන සාක්ෂිය, මූලික විභාගයේ දී ඔහු දුන් සාක්ෂිය හා පරස්පර විරෝධි වන විට, එසේ පරස්පර විරෝධි වීමට හේතු දක්වන්නැයි ඔහුට කියා, ඔහු නිදහසට කරුණු කීවොත් එය සටහන් කර තැබිය යුතු ය. නිදහසට කරුණු දැක්වීමට තමාට නුපුළුවන්කැ යි ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියොත්, ඔහු කළ එම ප්‍රකාශය සටහන් කළ යුතු ය. මෙසේ ප්‍රශ්න කළ විට ඔහු නිශ්ශබ්ද ව සිටියොත්, පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා ඒ බව වරහන් ඇතුලේ සටහන් කළ යුතු ය.

(10) නීති කටයුතුවල යම් අවස්ථාවක දී චෝදනා ලත් නිලධාරියා යම් විරෝධයක් මතු කළ හොත්, පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා එයත් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමා කළ තීරණයක් වහා ම වරහන් තුළ සටහන් කළ යුතු ය.

(11) පරීක්ෂණය පවත්වා, කාරණයට අදාළ නියම සිද්ධි හැකිතාක් ආසන්න වශයෙන් දැන ගැනීම තම යුතුකම බව පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා මතක තබා ගත යුතු ය. ඔහු සතු කාර්යය හුදෙක් සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි බාර ගෙන සටහන් කර ගැනීම ම නො වේ. සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් ද, අවශ්‍ය තන්හිදී, කලින් සාක්ෂි දුන් සාක්ෂිකරුවන් නැවත කැඳවීමෙන් ද එම කාරණය පිළිබඳ සත්‍යය දැන ගෙන, තමාගේ කල්පනාවේ හැටියට චෝදනා ලත් තැනැත්තා එම සාක්ෂි ඉදිරිපත් කර ඇති වරදට වරදකරු ද නිවැරදිකරු ද යන වග පරීක්ෂණය අවසානයේ දී ප්‍රකාශ කළ හැකි තත්ත්වයක සිටින්නට ඔහු උත්සාහ ගත යුතු ය.

(12) "පැමිණිලි පක්ෂයේ" සාක්ෂි සියල්ලක් ම සටහන් කර ගත් පසු, චෝදනා ලත් නිලධාරියාට සවකීය ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරන්නට කියා එම ප්‍රකාශය ද එපරිද්දෙන් ම සටහන් කළ යුතු ය. ඔහු ප්‍රකාශයක් කිරීමට බැරිය කිවොත් ඒ බව සටහන් කර තැබිය යුතු ය.

(13) චෝදනා ලත් නිලධාරියා සටහනට අත්සන් තැබූ පසු, ඔහු විත්ති පක්ෂයට සාක්ෂි කැඳවිය හැ කි ඔහුගෙන් ඇසිය යුතු ය. ඔහු නැතැ යි කිව හොත් ඒ බව සටහන් කර තැබිය යුතු ය. ඔහු එසේ ය'යි පිළිතුරු දුන හොත්, පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා ඔහුගේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම ආරම්භ කළ යුතු ය.

(14) වෙනත් සාක්ෂිකරුවකු තම සාක්ෂි දෙන විට (චෝදනා ලත් නිලධාරියාට හැර) කිසි ම සාක්ෂිකරුවෙකුට එහි සිටීමට හෝ එසේ සාක්ෂි දෙන අවස්ථාවේ, ඇසෙනතෙක් මානයේ සිටින්නට හෝ කිසිවිටෙකත් ඉඩ නො දිය යුතු ය.

(15) පරීක්ෂණය අවසන් කළ විට, එය පවත්වන්නට යෙදුණු ආකාරය ගැන එම චෝදනා ලත් නිලධාරියා සැහීමට පත් වී ද යන වගත්, එසේ නැත් නම් ඔහු සැහීමට පත් නොවන්නට හේතුත්, පරීක්ෂණය පැවැත්වූ නිලධාරියා චෝදනා ලත් නිලධාරියාගෙන් විමසිය යුතු ය. ඔහු දෙන පිළිතුරු, පහත සඳහන් පිළිවෙළට වාර්තාගත කොට තැබිය යුතු ය. (ඊට යටින් ඔහුගේ අත්සන තැබිය යුතු ය) :—

"මෙම පරීක්ෂණය පැවැත්වූ පිළිවෙළ ගැන මම සැහීමට පත්වීමි".

නැත හොත්

"පහත සඳහන් හේතුව/හේතු නිසා මෙම පරීක්ෂණය පැවැත්වූ පිළිවෙළ ගැන මම සැහීමට පත් නොවීමි :—

චෝදනාලත් නිලධාරියාට අත්සන් කිරීමේ නුපුළුවන් නම් අත්සන වෙනුවට ඔහුගේ වමතේ මහ පටඟැලි සලකුණ ගත යුතු ය. ඔහුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව නොතේරේ නම්, පරීක්ෂණය පැවැත්වූ නිලධාරියා, ඔහු විසින් අත්සන් තබන්නට යෙදුණු, නැත හොත් මහපටහිලි සලකුණ තබන්නට යෙදුණු ප්‍රකාශයේ අදහස (තමා ම හෝ තෝල්කයකු මගින් හෝ) ඔහුට වඩා ම පළපුරුදු භාෂාවෙන් තේරුම් කරදී එසේ කළ බවට වාර්තාවෙහි සහතික කළ යුතුය.

(16) චෝදනා ලත් නිලධාරියා පරීක්ෂණය පැවැත්වුණු ආකාරය ගැන සැහීමට පත් නොවූ බවක් සඳහන් කර ඇත් නම්, පරීක්ෂණය පැවැත්වූ නිලධාරියා පරීක්ෂණය ගැන තම වාර්තාව ලියන විට ඒ ගැන ද තම අදහස් දැක්විය යුතු ය.

(17) පරීක්ෂණය ගැන තමාගේ වාර්තාව ලියනවිට යම් සාක්ෂිකරුවකුගේ හැසිරීම් ලීලාව ගැන ද තම අදහස් දැක්වීමට පරීක්ෂණය පැවැත්වූ නිලධාරියාට පිළිවන.

(18) තම නිගමනවලට බැස ගැනීමේ දී, පරීක්ෂණය පැවැත්වූ නිලධාරියා යම් සිද්ධියක් ඔප්පු වී ඇති සේ සැලකිය යුත්තේ, ඉදින් නිබෙන සාක්ෂි සියල්ලක් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු ඔහු එක්කෝ එය පවත්නා කාරණයකියි විශ්වාස කරන හොතිනි; නැත් නම් එය පවත්නා එකක් වීම

කොයි තරම් දුරට සිදු විය හැක්කක් ද යත්, කරුණු යෙදී ඇති හැටියට, නුවණැති කෙනකු එය පවත්නා එකක් සේ සලකා ක්‍රියා කළ යුතු ය යි ඔහු සලකන හොතිනි. ඉදින් නිබෙන සාක්ෂි සියල්ලක් සලකා බැලීමෙන් පසු එකකෝ ඔහු එය පවත්නා එකක් නොවෙති යි විශ්වාස කරතොත්, නැතහොත් එය නොපවත්නා එකක් වීම කොයිතරම් දුරට සිදු විය හැක්කක් ද යත්, කරුණු යෙදී ඇති හැටියට. නුවණැති කෙනකු එය නොපවත්නා එකක් සේ සලකා ක්‍රියා කළ යුතු යයි ඔහු සලකන හොත් එවිට ඔහු යම් සිද්ධියක් වැරදි බව ඔප්පු කර ඇති හැටියට සැලකිය යුතු ය.

(19) නිතර ම වාර්තාව සඳහා, හුදු විතර්ක මාත්‍ර නොව සිද්ධිම පදනම් කොට ගෙන තිබිය යුතු ය.

(20) පරීක්ෂණය පවත්වන නිලධාරියා කවර අවස්ථාවකවත්, කවර කරුණක් නිසා වත්, තමාගේ නිර්දේශ කෙබඳු වේ ද යන වගක් චෝදනා ලත් තැනැත්තාට හෝ වෙනත් කෙනකුට හෝ නො හැඟවිය යුතු ය. ඔහු හැකි තරම් ඉක්මනින් තම පරීක්ෂණ සටහන් හා ඒ පිළිබඳ තමාගේ වාර්තාව ද ඉදිරිපත් කල යුතුය. (i) චෝදනාලත් නිලධාරියාට විරුද්ධව පිළියෙල කොට ඇති එක් එක් චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් තමා ඔහු වරදකරු කරන්නේ ද නැද්ද යන වග එම වාර්තාවෙහි සවිර වශයෙන් සඳහන් විය යුතු අතර (2) එක් එක් චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් තමා බැසගත් නිගමනවලටත් තමා දරන අදහස් වලටත් පදනම් වී ඇත්තේ කවර තර්ක ද යනුත් එහි පැහැදිලි ව දක්වා තිබිය යුතු ය.

'ඩී' පරිශිෂ්ටය

සභා හෝ මණ්ඩල මගින් කෙරෙන පරීක්ෂණ

පොලීසියට විරුද්ධ ව මහජනයා කරන පැමිණිලි ගැන පැවැත්වෙන පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් බලපාන පහත සඳහන් රෙගුලාසි රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කොට තිබේ :—

ඒ සඳහන් කළ රෙගුලාසි මෙසේ ය :—

(i) මහජනයා පොලිසියට විරුද්ධ ව කරන පැමිණිලි සියල්ලක් ගැන ම පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් පරීක්ෂා කළ යුතු ය.

(ii) (ඒ) මෙම මණ්ඩලය, දිස්ත්‍රික්කය භාර සහකාර අධිකාරීගෙන් හා චෝදනා ලත් පොලිස් නිලධාරියා අයත් පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාගෙන් ද මහජනයාගෙන් කෙනකුගෙන් ද සමන්විත විය යුතු ය. සහකාර අධිකාරී මෙම මණ්ඩලයේ සභාපති විය යුතු ය.

(බී) පොලිස් ස්ථානයක කාර්ය භාර නිලධාරියකු සාක්ෂිකරුවකු ද වන තත්ගහි, එම ස්ථානයේ ඊළඟට ජ්‍යෙෂ්ඨ පරීක්ෂක හෝ උප පරීක්ෂක ද, නැත හොත් එම දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් ස්ථානයක වෙනත් කාර්ය භාර නිලධාරියෙක් ද මණ්ඩලයේ දෙවැන්නා විය යුතු ය.

ස්ථානයක කාර්ය භාර නිලධාරියකු තමා ම චෝදනා ලත් නිලධාරියා ද වන තත්ගහි මණ්ඩලයේ සභාපති විය යුත්තේ එම පළාතේ හෝ කොට්ඨාශයේ කාර්යභාර අධිකාරී ය. එසේ ම එහි දෙවැන්නා වශයෙන් සිටිය යුත්තේ දිස්ත්‍රික්කය භාර සහකාර අධිකාරී ය.

(සී) නිතර ම තුන් වැන්නා විය යුත්තේ මහජනයාගෙන් කෙනෙකි.

(ඩී) පරීක්ෂණයේ දී සාක්ෂිකරුවකු වන කිසි ම නිලධාරියකු මණ්ඩලයට ඇතුළත් නොවිය යුතු ය.

(ඊ) මහජනයා අතුරෙන් කෙනකු මණ්ඩලයට තෝරා ගනු ලබන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ගෙන් සමන්විත සභාවකිනි. මෙම සභාව තේරීමේ දී ඔවුන්ගේ කැමැත්ත ලබා ගත යුතු අතර ඔවුන්ගේ නම් ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් අනුමත කළ යුතු ය.

පහත සඳහන් අය ගැන වැඩි සැලකිලි දැක්විය යුතු ය.

(ඒ) සමාදාන විනිශ්චයකාර නිලතොලත් මහෙස්ත්‍රාත්වරු ;

(බී) සමාදාන විනිශ්චයකාරවරු ;

(සී) විශ්‍රාම ලත් මහෙස්ත්‍රාත්, දිස්ත්‍රික් නඩුකාර, සිවිල් සේවක ආදී වශයෙන් සෘජු භාවය හා අපක්ෂපාතී බව ගැන සැකයකට ඉඩ නැති, ජන සමාජයේ වෙනත් අය.

සටහන.—මුළු පළාතට ම හෝ දිස්ත්‍රික්කයට ම හරියන සේ මෙම සභාවක් පිළියෙල කිරීම අධිකාරීන්ට අපහසු වේ නම් ඔවුන් ඒ බව ප්‍රධාන කාර්යාලයට දැනුම් දී උපදෙස් ලබා ගත යුතු ය. කවර කරුණක් නිසාවත්, නීති වෘත්තියෙහි යෙදෙන නිතීඥයකු සභාවේ කෙනකු ලෙස තෝරා නො ගත යුතු ය.

(iii) පොලිසියට විරුද්ධ ව මහජනයා කරන පැමිණිලි ගැන පරීක්ෂා කිරීමේ දී පහත සඳහන් ක්‍රියා පිළිවෙළ අනුගමනය කළ යුතු ය :—

(ඒ) පොලිස් නිලධාරියකුට විරුද්ධ ව පැමිණිල්ලක් ලැබුණු ඉක්මණින්, එයට සම්බන්ධ සහකාර අධිකාරී ඒ ගැන අධිකාරීට දැනුම් දිය යුතු ය. පෙත්සමකින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති විට, ළඟ ම පොලිස් ස්ථානයට පැමිණෙන ලෙසත්, පෙත්සමේ කර්තෘත්වය හා එහි අඩංගු කරුණුත් පිළිගන්නා ලෙසත් පෙත්සම්කරුට නියම කළ යුතු ය.

(බී) මහජනයාගෙන් කෙනකු පොලිස් ස්ථානයේදී පොලිස් නිලධාරියකුට විරුද්ධ ව පැමිණිල්ලක් කිරීමට අදහස් කරන විට, කැමති නම් මිත්‍රයකු ද කැටුව යෑමට ඔහුට ඉඩ දිය යුතු ය. චෝදකයකු ඉල්ලා සිටිය හොත්, තොරතුරු පොතේ වාර්තා කොට ඇති ප්‍රකාර ඔහුගේ පැමිණිල්ලේ විධිවූ පරිදි සහතික කළ පිටපතක් ඔහු වෙත නිකුත් කළ යුතු ය.

(සී) පැමිණිල්ලක් ලැබී, මෙයි ඉහත (iii) (ඒ) දරන ඡේදයේ දක්වා ඇති පරිදි එය නිවැරදි බවට සහතික කළ පසු, එම දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර අධිකාරී ඒ ගැන පරීක්ෂා කොට, විනිශ්චයට භාජන විය යුතු ය යි හැඟෙන නඩුවක් ඇද්දැ යි නිශ්චය වශයෙන් දැන ගත යුතු ය.

(ඩී) විනිශ්චයට භාජන විය යුතු යයි හැඟෙන නඩුවක් ඇත් නම්, සහකාර අධිකාරී ලියකියවිලි සියල්ලක් ම චෝදනා පත්‍ර කෙටුම්පතක් ද සමග පළාතේ/කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර අධිකාරී/සහකාර අධිකාරී වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එවිට ඔහු චෝදනා අනුමත කොට, පරීක්ෂණය පවත්වන ලෙස සහකාර අධිකාරීට උපදෙස් දෙනු ඇත.

(ඊ) පරීක්ෂණය පවත්වන විට, හැකිතාක් දුරට ම, අපක්ෂපාතීභාවය රැකෙන තැනක එය පැවැත්විය යුතු ය.

(ඇෆ්ජ්) පරීක්ෂණය පවත්වන ස්ථානය තෝරා ගැනීමේ දී චෝදකගේ පහසුව ගැන සැලකිය යුතු ය. නියමයක් වශයෙන්, පරීක්ෂණය පැවැත්විය යුත්තේ පොලිස් කාර්යාලයේ ය. නැතහොත් චෝදක පදිංචි ව සිටින ප්‍රදේශයේ පිහිටි පොලිස් ස්ථානයක ය. මෙම කාර්යයෙහි ලා, පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ මූලාසනය ගෙන, තමන් අයත් පොලිස් ස්ථානයක කාර්ය භාර නිලධාරියා සහ ඔහුගේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි මහජනයා අතුරෙන් කෙනෙකුත් මණ්ඩලයේ ඉතිරි දෙදෙනා හැටියට ඇති ව නීති කටයුතු ආදිය පවත්වා ගෙන යන ලෙස ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් එම ප්‍රදේශයේ අධිකාරීට හෝ සහකාර අධිකාරීට හෝ උපදෙස් දෙනු ඇත.

(ජී) මණ්ඩලයට බැඳී ක්‍රියා කරන්නට තෝරා ගත් කෙනකුට එසේ ක්‍රියා කරන ලෙස නියම කරන්නට පළමු ඔහුගේ පහසුව ගැන සැලකිය යුතු ය.

(එච්) එම තැනැත්තන් පත් කිරීමේ අභිමතය සම්පූර්ණයෙන්ම අධිකාරී සතුය. එසේ වුවත්, එම නම් කළ තැනැත්තකුට විරුද්ධව සැලකර ඇති කරුණු කිසිවක් ඇත් නම් ඔහු ඒවා සලකා බැලිය යුතුය.

(අයි) පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අපක්ෂපාතී බව රැක දෙනු සඳහා මහජනයා අතුරෙන් කෙනෙකු එහි සිටින හෙයින් පරීක්ෂණයට වෙනත් අයත් සමග ඉදිරිපත් වීමට හෝ එහි දී වෙනත් අයගේ ආධාර ලැබීමට හෝ චෝදකට ඉඩ නොදෙනු ලැබේ. එහෙත් චෝදනා ලත් පොලිස් නිලධාරියකුට පරීක්ෂණයේ දී තමා වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනු සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ වෙනත් නිලධාරියකු තම මිත්‍රයකු වශයෙන් එහි රඳවා ගැනීමට අයිතියක් ඇත්තේ ය.

(ජේ) මණ්ඩලයට බැඳී ක්‍රියා කරනු සඳහා කැඳවනු ලැබූ තැනැත්තාට, චෝදකගෙන් හා චුදිතයන්ගෙන් ද ඔවුන්ගේ සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ද ප්‍රශ්න කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය. ඔහු ගේ ප්‍රධාන කාර්යය විය යුත්තේ පොලීසියේ නීති කටයුතු අපක්ෂපාතී ලෙස කරගෙන යන්නට සැලැස්වීම ය.

(කේ) මණ්ඩලයේ සභාපති තීරණයන් සටහන් කර ගෙන, මහජන නියෝජිතයාට ඒවා දැනුම් දී ඔහුගේ අනුමතිය ලබා ගත යුතු ය. ඔහු එකඟ නො වන විට ඔහු එකඟ නොවූ බව සටහන් කොට, අදාළ ලියකියවිලි සියල්ලක් ද, කරන ලද නීති කටයුතු හා ගන්නා ලද තීරණ ද, ස්වකීය නිර්දේශයත් සමග, පළාතේ හෝ කොට්ඨාශයේ අධිකාරී මගින්, මෙයට සම්බන්ධ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. චෝදකට යවන අවසාන පිළිතුර, නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගේ එකඟත්වය ද ඇති ව යැවිය යුතු ය.